

1524959-24.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

...

Cumprasseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, in casu, "vender", "trazer consigo" e "guardar", para fins de tráfico, 42 porções de maconha, 47 porções de cocaína, 13 porções ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1524959-24.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524959-24.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2280814/2021 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 20826421 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 1714/21/243 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 2280814 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDENILTON DE SOUSA LOPES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

EDENILTON DE SOUSA LOPES,, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como no artigo 307, caput, ambos na forma do artigo 69 e c.c. art.61, inciso II, alínea "j" do Código Penal e, porque, conforme consta da peça acusatória, no de 14 de outubro de 2021, por volta de 09h50min, em período de calamidade pública (Decreto Estadual 64.879, de 20/03/2020), na Rua Desembargador Olavo Ferreira Prado, 80 - Cidade Ademar, nesta cidade e comarca, vendia, trazia consigo e guardava dentro de uma sacola, para fins

de fornecimento a terceiros 42 porções de maconha (THC), 47 porções de cocaína, 13 porções de skunk (THC) e 142 porções de substância popularmente conhecida por K21 - v. boletim de ocorrência às fls. 04/07, auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e laudo de constatação às fls. 35/38. E porque nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas, quando da abordagem policial, atribui-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio (fls. 86/88).

O acusado foi preso em flagrante (fls. 01/02) e sua prisão, convertida em preventiva (fls. 67/71).

A denúncia foi recebida (fls. 113/115).

O réu foi citado (fls. 143), apresentando Defesa Prévia (fls. 134/135), sendo mantido o recebimento da denúncia e concedida liberdade provisória ao acusado (fls. 136/140).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, interrogado o réu. O Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a improcedência da ação por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a aplicação da pena no mínimo legal, o afastamento da agravante da calamidade pública e fixação de regime inicial mais brado que o fechado .

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de fls. 08/09 e laudo definitivo toxicológico (fls. 146/149), bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

O réu negou a prática do tráfico. Disse que estava indo buscar sua filha na perua da escola, quando policiais o pararam o réu, dizendo que ele estava traficando, o que não era verdade. Não estava com uma sacola e nem com dinheiro. Não conhecia os policiais e não sabe dizer porque assim agiram. Todavia, confirmou ter se atribuído outro nome, Lindivaldo, quando da abordagem, porque estava sendo procurado (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Todavia, certo é que, confrontando sua versão com as demais provas do processo, conclui-se que não apresenta qualquer embasamento probatório.

O policial civil Adilson Conceição Santos, narrou, em suma, que foram até o local mencionado na denúncia, conhecido como ponto de tráfico. No local, avistaram o réu sentado em uma cadeira, com uma sacola no colo. Viram também que pessoas se aproximavam dele e realizavam uma troca, parecendo que ele recebia dinheiro.

Tentada a abordagem, o réu tentou empreender fuga, mas não conseguiu. O acusado resistiu a abordagem e com ele, encontraram trinta reais em dinheiro e, na sacola, duzentos e quarenta e quatro porções de maconha, K2 e skunk. O réu se identificou como Lindivaldo, nome de seu irmão. Depois, constataram o nome do réu e que ele estava sendo procurado. Não conhecia o réu (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Marcos Antonio Pasqualin Filho, também policial civil, informou, em síntese, que foram até o local, conhecido como ponto de tráfico, em viatura descaracterizada e passaram a observar o local. Avistaram o réu sentado em uma cadeira, com uma sacola no colo. Viram também que pessoas se aproximavam dele e realizavam uma troca. O acusado resistiu a abordagem e com ele, encontraram trinta reais em dinheiro e, na sacola, duzentos e quarenta porções de maconha, cocaína, K2 e skunk. O réu se identificou como Lindivaldo, nome de seu irmão. Depois, constataram o nome do réu e que ele estava sendo procurado. Não conhecia o réu e este não alegou ser usuário de entorpecentes (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Com efeito, prevalecem os testemunhos ofertados pelos policiais, eis que de modo algum estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas. Conquanto o acusado tenha tentado desacreditar os depoimentos colhidos, não se verifica veracidade em tais declarações, pois este não relatou qualquer situação que levasse a concluir que as testemunhas tivessem algum motivo para lhe incriminar falsamente.

Cumpra asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um

dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, in casu, "vender", "trazer consigo" e "guardar", para fins de tráfico, 42 porções de maconha, 47 porções de cocaína, 13 porções de skunk e 142 porções de K21.-

Por fim, restou provado que, quando da abordagem policial, o réu se atribuiu falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Inequivoco, portanto, reconhecer a prática dos delitos narrados na exordial acusatória pelo acusado, no havendo que se falar em justificativa para ter assim agido por estar foragido do sistema prisional.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifica-se que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis, não só diante da quantidade e diversidade de drogas, mas porque o réu é portador de maus antecedentes (fls. 62/64). Assim, fixo a pena-base do tráfico em ¼ acima do mínimo legal: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa e em 1/6, falsa identidade. 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 59- processo nº 7011890-07.2013.8.26.0050- 7ª Vara Criminal Federal). Conquanto os fatos tenham ocorrido em momento reconhecido como calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, não se observa o caso de se aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. Entretanto, para a aplicação da agravante em tela, o agente deve se valer de facilidades que decorrem do momento, seja em razão da fragilidade da vítima, seja em razão da menor capacidade do estado policial, o que não foram demonstrados aos autos. Quanto ao tráfico, não há atenuantes, razão pela qual majoro a pena em 1/6, fixando-a em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa. Para a falsa identidade, presente a atenuante da confissão espontânea, compenso a agravante com a atenuante e mantenho apenas fixada na fase anterior,

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena. Também inexistem causas de diminuição de pena a serem valoradas, eis que o réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, haja vista ser reincidente específico e portador de maus antecedentes, mantendo-se, assim, a pena no patamar fixado na segunda fase.

Diante do concurso material de crimes, as penas ficam somadas, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Em face da reincidência e maus antecedentes do acusado, o regime inicial de cumprimento de pena de reclusão será o fechado e da pena de detenção, o semiaberto (art. 33, caput e §§2º e 3º do CP).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é maior que 04 (quatro) anos e o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, por força do disposto no artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva, para CONDENAR o

réu, EDENILTON DE SOUSA LOPES,, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº

11.343/06 à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias multa,

no patamar estabelecido, e como como incurso no artigo 307 do Código Penal pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) de detenção, em regime inicial semiaberto. Pelas circunstâncias do caso concreto, tratando-se de reincidente e portador de maus antecedentes, a prisão cautelar faz-se necessária para garantia da ordem pública. Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra. Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do valor apreendido em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis, se o caso. Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva. Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE. Custas na forma da lei. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório. P.I.C. São Paulo, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA